

1501147-96.2020.8.26.0127

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... nº. 8512 / 2019 , condenado por tráfico privilegiado, trânsito em julgado em 28.04.2016, pena extinta em 25/01/2021). Por tais razões, agravo a pena em 1/3, fixando-a em 17 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase: há causa de aumento (regra do concurso formal), por conta do erro na execução com relação à vítima Gabriel, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando para 20 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501147-96.2020.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO VELOSO MONTEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

Ao relatório da sentença de pronúncia, adotado para que integre esta decisão, acrescento que o réu EDUARDO VELOSO MONTEIRO foi, nesta data, submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca.

Os Senhores Jurados, consideradas as respostas dadas aos quesitos que lhe foram propostos, concluíram que o réu foi o autor dos golpes de facas desferidos contra a vítima Miria Vaz do Nascimento , sendo também afirmadas as qualificadoras de motivo fútil, do recurso que teria dificultado a defesa da vítima e que o delito foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, já que a ofendida era companheira do acusado há anos. Reconheceram, ainda, o erro na execução em relação à vítima Gabriel Vaz Veloso Monteiro.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Na primeira fase: o crime extrapola os padrões de normalidade da prática deste ilícito, já que foi cometido na presença dos três filhos menores do casal, que ficaram assustados e traumatizados e são economicamente dependentes do réu, acarretaram-lhes danosas consequências. Assim, como medida que melhor se aplica à efetiva repressão e prevenção delitiva, considero suficiente, nos termos do art. 59

do Código Penal, a fixação da pena acima do mínimo legal em 13 anos de reclusão. Na segunda fase: as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino atuarão como circunstâncias agravantes genéricas. Devendo, ainda, incidir a reincidência, conforme fl.255 e fl.258 (processo nº. 8512 / 2019 , condenado por tráfico privilegiado, trânsito em julgado em 28.04.2016, pena extinta em 25/01/2021). Por tais razões, agravo a pena em 1/3, fixando-a em 17 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase: há causa de aumento (regra do concurso formal), por conta do erro na execução com relação à vítima Gabriel, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando para 20 anos 02 meses de reclusão.

Ainda na terceira fase, há que se reconhecer a causa geral de diminuição de pena referente à forma tentada com relação vítima Miria. A mitigação, por assim dizer, se faz em seu grau máximo, já que o réu não percorreu todo o iter criminis e as lesões foram superficiais. Assim, a pena final é obtida pela redução na proporção de 2/3, totalizando 6 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão.

Ausentes demais causas modificadoras, torno a pena acima definitiva.

O regime inicial de cumprimento é o fechado, diante do montante da pena e da reincidência do réu.

Ante o exposto, e considerando a decisão do Egrégio Conselho de Sentença, condeno o réu EDUARDO VELOSO MONTEIRO, filho de Marcia Da Silva Veloso e Francisco Eduardo Monteiro, CPF nº. 364.598.048-26, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c.c. artigo 14, inciso II (vítima Miria) c.c art.70, caput e art. 73, caput, (vítima Gabriel) todos do Código Penal.

O réu está preso, ficando vedado o recurso em liberdade.

Dou esta por publicada neste Plenário do Tribunal do Júri, saindo os presentes cientes e intimados.

Registre-se e cumpra-se

Carapicuíba, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA